## Lado a lado — Art. 116 (impeditivas) × Art. 117 (interruptivas)

### Art. 116 · IMPEDITIVAS

a prescrição **NÃO CORRE** — antes de passar em julgado a sentença final

**P.E.R.A**

na ordem da lei · 4 incisos

| P | E | R | A |
|---|---|---|---|
| I | II | III | IV |
| outro processo | pena no exterior | recursos inadmissíveis | acordo (ANPP) |

I — Questão, em outro **processo**, de que dependa o **reconhecimento da existência do crime**, enquanto não resolvida.

II — Agente cumprindo **pena no exterior**.

III — Pendência de **embargos de declaração** ou de **recursos aos Tribunais Superiores**, **quando inadmissíveis**.

IV — **Acordo de não persecução penal não cumprido ou não rescindido**.

**PARÁGRAFO ÚNICO — DEPOIS DO TRÂNSITO**

Passada em julgado a **sentença condenatória**, a prescrição não corre enquanto o condenado está **preso por outro motivo**.

**EFEITO**

A prescrição **não corre** enquanto durar a causa.

**VÍNCULO** P.E.R.A → a prescrição **es-PERA**: fica parada enquanto a causa durar.

### Art. 117 · INTERRUPTIVAS

o curso da prescrição **INTERROMPE-SE**

**R.P.C + P.C.R**

na ordem da lei · 6 incisos · espelho

| R | P | C | P | C | R |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI |
| recebe denúncia | pronúncia | confirma pronúncia | publica sentença | cumpre pena | reincide |

I — **Recebimento** da denúncia ou da queixa.

II — **Pronúncia**.

III — Decisão **confirmatória da pronúncia**.

IV — **Publicação** da sentença ou acórdão **condenatórios recorríveis**.

V — Início ou continuação do **cumprimento da pena**.

VI — **Reincidência**.

**§ 1º — COMUNICAÇÃO**

Efeito para **todos os autores**, **exceto V e VI**. Crimes conexos no **mesmo processo**: a interrupção de um **estende-se aos demais**.

**§ 2º — EFEITO**

**Todo o prazo** recomeça **do dia da interrupção**, **salvo inc. V**.

**VÍNCULO** Exceções no **fim do espelho**: § 1º tira **C.R** (V e VI); § 2º tira só o **C** (V).

| | Art. 116 — impede (não corre) | Art. 117 — interrompe |
|---|---|---|
| **Verbo da lei** | "a prescrição **não corre**" | "o curso da prescrição **interrompe-se**" |
| **Efeito** | Prazo parado enquanto dura a causa | **Todo o prazo** recomeça do dia da interrupção (salvo V) |
| **Momento** | Caput: **antes** do trânsito · P.U.: **depois** (preso por outro motivo) | Ao longo do processo (I a IV) e da execução (V e VI) |
| **Mnemônico** | **P.E.R.A** → es-PERA | **R.P.C + P.C.R** → espelho |